

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5616/2539

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
นาย พร วงศ์เลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 29, มาตรา 91, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ป.ที่ดิน มาตรา 9, มาตรา 108 ทวิ

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21

ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362,365กฎหมายมุ่ง
ประสงค์ลงโทษผู้บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นไม่ใช่บทบัญญัติที่จะลงโทษผู้
บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งมีบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา9,108ทวิวรรคสองและแม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจปรับบท
กฎหมายให้ถูกต้องได้ ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิด
ต่างกรรมกับความผิดฐานบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐเพราะต่างมี
สภาพและลักษณะของการกระทำที่แตกต่างกันสามารถแยกเป็นคนละส่วนต่างหาก
จากกันได้ การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและการกักขังแทนค่าปรับตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา29,30เป็นวิธีที่จะกระทำเพื่อเป็นการชดใช้ค่าปรับเป็นการบังคับ
คดีไม่จำที่ศาลจะต้องกล่าวไว้ในคำพิพากษา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองปลูกสร้างโรงเรือนขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร ในที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน และเป็นที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง และมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และจำเลยมิได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หลังจากที่จำเลยดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปลัดเมืองพัทยาซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ มีหนังสือให้จำเลยระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารที่จำเลยก่อสร้างทั้งหมดออกไป ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จำเลยทราบคำสั่งแล้ว ต่อมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2537 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกันตลอดมาจำเลยฝ่าฝืนคำสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดย ก่อสร้างอาคารจนเสร็จและไม่รื้อถอนอาคาร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 21, 40, 42, 65, 66 ทวิ, 67, 69 ประมวลกฎหมาย ที่ดินมาตรา 9, 108, 108 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 362, 365 ให้ จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินซึ่งเข้าไปยึดถือครอบครอง จำเลย ให้การรับ สารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 21, 40, 42, 65, 66 ทวิ, 67, 69 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 362, 365 เรียง กระทั่งลงโทษ ความผิดฐานบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวล กฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 365 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 2 ปี และปรับ 8,000 บาท ฐาน ก่อสร้างอาคารโดยมิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 65, 69 จำคุก 6 เดือน และปรับ 20,000 บาท ฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้า พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรค หนึ่ง, 67, 42, 66 ทวิและ 69 จำคุก 6 เดือน และปรับ 80,000 บาท รวมจำคุก 2 ปี

12 เดือนและปรับ 108,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 54,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 นอกจากนี้สำหรับความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40, 67, 42, 66 ทวิ จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว ให้ปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดชลบุรีทุก 3 เดือนต่อครั้ง มีกำหนด 1 ปี ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินซึ่งเข้าไปยึดถือครอบครองสำหรับที่โจทก์ขอให้ปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 มาด้วยนั้น เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติเอาผิดเฉพาะแก่ผู้ฝ่าฝืน มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติที่แก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินนี้ใช้บังคับ คือก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 แต่ตามฟ้องจำเลยได้กระทำผิดหลังวันดังกล่าว จึงไม่เข้าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ปรับบทลงโทษจำเลยตามกฎหมายดังกล่าวด้วย จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับ 40,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 20,000 บาทเมื่อรวมโทษปรับในความผิดฐานอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วให้ปรับ 34,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 เป็นความผิดเกิดจากการกระทำของจำเลยที่เพิ่งเริ่มเข้าไปลงมือทำการก่อสร้างเป็นครั้งแรก

แรก เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท เมื่อลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดแล้วจึงไม่อาจนำความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมารวมลงโทษจำเลยอีก คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองในสวนนี้จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า จำเลยบุกรุกเข้าครอบครองที่ดินตามฟ้องโดยรู้ว่าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสองส่วนความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 ที่โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยมาด้วยนั้น กฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษผู้ที่บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้น ไม่ใช่บทบัญญัติที่จะลงโทษผู้ที่บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใดจึงลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 ไม่ได้ แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 225 นอกจากนี้ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันกับความผิดฐานบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 เพราะความผิดแต่ละฐานดังกล่าวต่างมีสภาพและลักษณะของการกระทำที่แตกต่างกัน สามารถแยกเป็นคนละส่วนต่างหากจากกันได้ ดังนั้นจึงนำความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมาลงโทษจำเลยได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษปรับสถานเบาสำหรับความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง, 67, 42, 66 ทวิ และ 69 นั้นเห็นว่า จำเลยก่อสร้างอาคารที่ไม่ใหญ่โตและปรากฏว่าจำเลยมีฐานะยากจน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงโทษปรับจำเลยมานั้นสูงเกินไปเห็นสมควรกำหนดโทษปรับเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น ที่จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วจำเลยไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาใน

ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละ 1,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับดังกล่าวให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2537 ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมิได้ระบุว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนหรือยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30แต่อย่างใด ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและการกักขังแทนค่าปรับเป็นวิธีที่จะกระทำเพื่อเป็นการชดใช้ค่าปรับเป็นการบังคับคดี ไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องกล่าวไว้ในคำพิพากษานิติบทของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น" พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365 ส่วนความผิดฐานบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสองให้จำคุก 1 ปี และปรับ 3,000 บาท และฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง, 67, 42, 66 ทวิ และ 69 ให้จำคุก 6 เดือนและปรับ 20,000 บาท เมื่อรวมกับโทษในความผิดอื่นตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้วเป็นจำคุก 2 ปี และปรับ 43,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี และปรับ 21,500 บาท สำหรับความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 40, 67, 42, 66 ทวิ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วให้ปรับวันละ 300 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สมพงษ์ สนิทเนร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ